



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : TIWANDI Alias TIWA Bin JUMARANG
2. Tempat Lahir : Bantaeng
3. Umur / Tanggal Lahir : 24 Tahun / 21 April 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Pammelangan, Desa Bonto Rannu,
Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Zamzam, S.H., Najmawati, S.H., Muhammad Yusuf, S.H., Wahyu Triansyah, S.H., dan Ratna Kumala Dewi, S.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Hukum Panrannuangta yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 119, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pen.Pid/PH/2/2025/PN Ban tertanggal 4 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban tanggal 26 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban tanggal 26 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TIWANDI Alias TIWA Bin JUMARANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan berat mengakibatkan kematian”** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 354 Ayat (2) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TIWANDI Alias TIWA Bin JUMARANG** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan agar **Terdakwa tetap ditahan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju berkerah berwarna dasar biru bergaris-garis hitam dan bergaris merah dengan noda darah pada sisi sebelah kirinya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Freego berwarna Biru tanpa nomor polisi dengan nomor mesin: MH3SEF510KJO31029 dan nomor rangka: E31WE-0031038;
 - 1 (satu) buah kunci motor dengan kepala berwarna hitam berlambang Yamaha;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban



- 1 (satu) bilah Badik dengan ciri-ciri panjang mata bilah 20,2 cm (dua puluh koma dua centi meter), lebar mata bilah 3 cm (tiga centi meter), gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, sarung terbuat dari kayu berwarna putih dan 3 (tiga) helai irisan ban dalam yang digunakan untuk melilit badik tersebut;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah, lengan pendek berwarna dasar krem, bercorak garis-garis hitam, merek M.GEE;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam Berkas Perkara AINUN ASSRULLAH Alias ACCUNG Bin RUDI.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menyatakan sependapat dengan dengan kualifikasi tindak pidana yang diterapkan Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya dimana Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat mengenai berat ringannya hukuman pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa masih muda sehingga masih ada kesempatan baginya untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa sopan selama pemeriksaan di persidangan dan senantiasa menampilkan sikap yang kooperatif di dalam menghadapi persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

Bahwa ia Terdakwa TIWANDI Alias TIWA Bin JUMARANG pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Sekira Pukul 02.25 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira Pukul 21.00 WITA Terdakwa keluar dari rumah di Kp. Pammelangan Desa Bonto Rannu Kec. Uluere Kab. Bantaeng dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Kel. Parang Labbua Desa Bonto Langkasa kec. Bissappu untuk menjemput Saksi AINUN ASRULLAH, kemudian Terdakwa mengajak Saksi AINUN ASRULLAH untuk ke kota tepatnya di Pantai seruni dengan berboncengan menggunakan motor Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.30 WITA, Terdakwa dan Saksi AINUN ASRULLAH meninggalkan pantai seruni untuk pergi makan nasi santan di Jl. Poros Bungung Bambang Sasayya, kemudian sekira Pukul 02.22 WITA Terdakwa dan Saksi AINUN ASRULLAH kembali pulang ke rumah, pada saat perjalanan di Jalan Pahlawan Kel. Bonto Lebang Kec. Bissappu Kab. Bantaeng di pinggir jalan poros Depan Masjid Nurul Aqsa, sekira Pukul 02.25 WITA Terdakwa menghentikan motornya dalam keadaan standar samping karena ada telepon masuk dari Saksi SAPAR dan mengangkat telepon tersebut, Terdakwa berada di atas motor dan Saksi AINUN ASRULLAH turun dan jongkok di belakang motor, saat Terdakwa berbicara dengan Saksi SAPAR lewat telepon, Korban SUBHAN melihat dan mendatangi dengan mengendarai motor Fino warna merah yang berhenti tepat di samping kanan Terdakwa dan kemudian menegur, "WOI ADA APA INI", Terdakwa menoleh ke arah Korban SUBHAN dan mengatakan, "APA INI... KALAU ADA MASALAH JANGAN DULU KARNA SEMENTARA MENELEPONKA", tiba-tiba Korban SUBHAN turun dari motornya dan langsung menampar Terdakwa dengan menggunakan tangan kananya secara terbuka dan mengenai pada bagian pelipis kiri Terdakwa, setelah Korban SUBHAN

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul Terdakwa, Korban SUBHAN sempat mundur kebelakang, dan pada saat itu Terdakwa yang marah langsung turun dari motornya melihat korban SUBHAN dalam keadaan ingin memukul Terdakwa dan maju ke arah Terdakwa, Terdakwa kemudian mengeluarkan/mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik dengan panjang matanya sekitar 20,2cm dan lebar 3cm yang disisipkan di samping kiri pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan, kemudian langsung mengarahkannya ke perut Korban SUBHAN sebelah kiri, masuk menembus kulit Korban SUBHAN, setelah itu Terdakwa cabut badik tersebut, posisi Korban SUBHAN saat itu masih berdiri kesakitan memegang perutnya, kemudian Saksi AINUN ASRULLAH memanggil Terdakwa untuk naik ke atas motor, "AYOMI..CEPAT PERGI", Terdakwa langsung naik ke atas motor dengan masih memegang badik dan kemudian melaju kencang mengendarai motor pergi meninggalkan Korban SUBHAN menuju ke rumah Saksi AINUN ASRULLAH, saat tiba di rumah Saksi AINUN ASRULLAH turun dari motor dan masuk ke rumahnya, adapun Terdakwa menyisipkan kembali badik di samping pinggang kanan kemudian dengan membawa motor melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa di Kp. Pammelangan, pada saat tiba di rumah, Terdakwa memarkir motor di depan rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk beristirahat tidur dan pada saat Terdakwa tidur posisi badik tersebut berada di dekat Terdakwa, selanjutnya pada pagi harinya sekira Pukul 09.00 WITA di kolom rumah, Terdakwa melilit badik tersebut dengan ban dalam motor pada bagian sarung dan gagangnya dengan tujuan agar tidak termakan oleh tanah, setelah Terdakwa lilit menggunakan ban dalam, Terdakwa kemudian berjalan ke belakang rumah menuju kebun orang tua Terdakwa yang jaraknya sangat jauh dari rumah, saat tiba di kebun tersebut Terdakwa kemudian menggali tanah dikebun dan menanam badik tersebut lalu kembali ke rumah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira Pukul 09.00 WITA, Saksi RAMLI RUMA bertemu dengan Terdakwa di bawah kolom rumah Ibu Saksi RAMLI RUMA, saat itu Saksi RAMLI RUMA menghampiri dan Terdakwa mengatakan kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu sekira Pukul 20.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah milik Saksi RABASENG lalu menceritakan penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 9 Oktober 2024 sekira Pukul 07.00 WITA, Terdakwa membuka media sosial Facebook dan mendapati postingan yang terdapat di Grup Facebook INFO KEJADIAN KAB.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANTAENG yang menyatakan Korban SUBHAN meninggal dunia dan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira Pukul 17.00 WITA Terdakwa kabur menuju Pare-Pare dengan mengendarai mobil sewa, kemudian pada hari Selasa 15 Oktober 2024 sekira Pukul 23.55 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Revertum Nomor : 000.5.3.1/2402/RSUD-AM atas nama SUBHAN Bin ANWAR yang ditanda tangani oleh dr. SYAHID GUNAWAN pada tanggal 9 Oktober 2024 menjelaskan bahwa hasil Pemeriksaan Korban a.n SUBHAN Bin ANWAR sebagai berikut:

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar;

Pada tubuh penderita terdapat data sebagai berikut:

- Tampak luka tikam pada perut sebelah kiri Ukuran Panjang 3,5cm Lebar 1,3cm kedalam sulit dinilai;
- Tampak robek pada organ usus besar disertai pendarahan.

Kesimpulan keadaan tersebut di atas disebabkan oleh TRAUMA TAJAM, orang tersebut mendapatkan perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 2 Oktober 2024.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/RSU-BTG/X/2024 atas nama SUBHAN Bin ANWAR yang ditanda tangani oleh dr. Rezkiti Dwi Oktowati tanggal 19 Oktober 2024, menjelaskan bahwa benar yang bersangkutan (Sdr. SUBHAN Bin ANWAR) masuk pada Instalasi ICU Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng pada Hari Selasa 8 Oktober 2024 dengan diagnose Laserasi Colon Desenden dan meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 9 bulan Oktober Tahun 2024 Pukul 02.20 WITA.

Perbuatan Terdakwa TIWANDI Alias TIWA Bin JUMARANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

A T A U
KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa TIWANDI Alias TIWA Bin JUMARANG pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Sekira Pukul 02.25 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, yang berwenang memeriksa dan

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana sengaja melukai berat orang lain, karena melakukan penganiayaan berat, mengakibatkan kematian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira Pukul 21.00 WITA Terdakwa keluar dari rumah di Kp. Pammelangan Desa Bonto Rannu Kec. Uluere Kab. Bantaeng dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Kel. Parang Labbua Desa Bonto Langkasa kec. Bissappu untuk menjemput Saksi AINUN ASRULLAH, kemudian Terdakwa mengajak Saksi AINUN ASRULLAH untuk ke kota tepatnya di Pantai seruni dengan berboncengan menggunakan motor Terdakwa, kemudian sekira Pukul 23.30 WITA, Terdakwa dan Saksi AINUN ASRULLAH meninggalkan pantai seruni untuk pergi makan nasi santan di Jl. Poros Bungung Bambang Sasayya. Kemudian sekira Pukul 02.22 WITA Terdakwa dan Saksi AINUN ASRULLAH kembali pulang ke rumah, pada saat perjalanan di Jalan Pahlawan Kel. Bonto Lebang Kec. Bissappu Kab. Bantaeng di pinggir jalan poros Depan Masjid Nurul Aqsa, sekira Pukul 02.25 WITA Terdakwa menghentikan motornya dalam keadaan standar samping karena ada telepon masuk dari Saksi SAPAR dan mengangkat telepon tersebut, Terdakwa berada di atas motor dan Saksi AINUN ASRULLAH turun dan jongkok di belakang motor, saat Terdakwa berbicara dengan Saksi SAPAR lewat telepon, Korban SUBHAN melihat dan mendatangi dengan mengendarai motor Fino warna merah yang berhenti tepat di samping kanan Terdakwa dan kemudian menegur, "WOI ADA APA INI", Terdakwa menoleh ke arah Korban SUBHAN dan mengatakan, "APA INI... KALAU ADA MASALAH JANGAN DULU KARNA SEMENTARA MENELEPONKA", tiba-tiba Korban SUBHAN turun dari motornya dan langsung menampar Terdakwa dengan menggunakan tangan kananya secara terbuka dan mengenai pada bagian pelipis kiri Terdakwa, setelah Korban SUBHAN memukul Terdakwa, Korban SUBHAN sempat mundur kebelakang, dan pada saat itu Terdakwa yang marah langsung turun dari motornya melihat korban SUBHAN dalam keadaan ingin memukul Terdakwa dan maju ke arah Terdakwa, Terdakwa kemudian mengeluarkan/mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik dengan panjang matanya sekitar 20,2cm dan lebar 3cm yang disisipkan di samping kiri pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan, kemudian langsung mengarahkannya ke perut Korban SUBHAN sebelah kiri, masuk menembus kulit Korban SUBHAN, setelah itu Terdakwa cabut badik tersebut, posisi Korban SUBHAN saat itu

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berdiri kesakitan memegang perutnya, kemudian Saksi AINUN ASRULLAH memanggil Terdakwa untuk naik ke atas motor, "AYOMI..CEPAT PERGI", Terdakwa langsung naik ke atas motor dengan masih memegang badik dan kemudian melaju kencang mengendarai motor pergi meninggalkan Korban SUBHAN menuju ke rumah Saksi AINUN ASRULLAH, saat tiba di rumah Saksi AINUN ASRULLAH turun dari motor dan masuk ke rumahnya, adapun Terdakwa menyisipkan kembali badik di samping pinggang kanan kemudian dengan membawa motor melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa di Kp. Pammelangan, pada saat tiba di rumah, Terdakwa memarkir motor di depan rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk beristirahat tidur dan pada saat Terdakwa tidur posisi badik tersebut berada di dekat Terdakwa, selanjutnya pada pagi harinya sekira Pukul 09.00 WITA di kolom rumah, Terdakwa melilit badik tersebut dengan ban dalam motor pada bagian sarung dan gagangnya dengan tujuan agar tidak termakan oleh tanah, setelah Terdakwa lilit menggunakan ban dalam, Terdakwa kemudian berjalan ke belakang rumah menuju kebun orang tua Terdakwa yang jaraknya sangat jauh dari rumah, saat tiba di kebun tersebut Terdakwa kemudian menggali tanah dikebun dan menanam badik tersebut lalu kembali ke rumah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira Pukul 09.00 WITA, Saksi RAMLI RUMA bertemu dengan Terdakwa di bawah kolom rumah Ibu Saksi RAMLI RUMA, saat itu Saksi RAMLI RUMA menghampiri dan Terdakwa mengatakan kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu sekira Pukul 20.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah milik Saksi RABASENG lalu menceritakan penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 9 Oktober 2024 sekira Pukul 07.00 WITA, Terdakwa membuka media sosial Facebook dan mendapati postingan yang terdapat di Grup Facebook INFO KEJADIAN KAB.BANTAENG yang menyatakan Korban SUBHAN meninggal dunia dan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira Pukul 17.00 WITA Terdakwa kabur menuju Pare-Pare dengan mengendarai mobil sewa, kemudian pada hari Selasa 15 Oktober 2024 sekira Pukul 23.55 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Revertum Nomor : 000.5.3.1/2402/RSUD-AM atas nama SUBHAN Bin ANWAR yang ditanda tangani oleh dr. SYAHID GUNAWAN pada tanggal 9 Oktober 2024

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa hasil Pemeriksaan Korban a.n SUBHAN Bin ANWAR sebagai berikut:

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar;

Pada tubuh penderita terdapat data sebagai berikut:

- Tampak luka tikam pada perut sebelah kiri Ukuran Panjang 3,5cm Lebar 1,3cm kedalam sulit dinilai;
- Tampak robek pada organ usus besar disertai pendarahan;

Kesimpulan keadaan tersebut di atas disebabkan oleh TRAUMA TAJAM, orang tersebut mendapatkan perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 2 Oktober 2024.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/RSU-BTG/X/2024 atas nama SUBHAN Bin ANWAR yang ditanda tangani oleh dr. Rezkiti Dwi Oktowati tanggal 19 Oktober 2024, menjelaskan bahwa benar yang bersangkutan (Sdr. SUBHAN Bin ANWAR) masuk pada Instalasi ICU Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng pada Hari Selasa 8 Oktober 2024 dengan diagnosa Laserasi Colon Desendens dan meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 9 bulan Oktober Tahun 2024 Pukul 02.20 WITA.

Perbuatan Terdakwa TIWANDI Alias TIWA Bin JUMARANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa TIWANDI Alias TIWA Bin JUMARANG bersama-sama dengan Saksi AINUN ASRULLAH pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Sekira Pukul 02.25 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira Pukul 21.00 WITA Terdakwa keluar dari rumah di Kp. Pammelangan Desa Bonto Rannu Kec. Uluere Kab. Bantaeng dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Kel. Parang Labbua Desa Bonto Langkasa kec. Bissappu untuk menjemput Saksi AINUN ASRULLAH, kemudian Terdakwa mengajak Saksi AINUN ASRULLAH untuk ke kota tepatnya di Pantai seruni dengan berboncengan

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan motor Terdakwa, kemudian sekira Pukul 23.30 WITA, Terdakwa dan Saksi AINUN ASRULLAH meninggalkan pantai seruni untuk pergi makan nasi santan di Jl. Poros Bungung Bambang Sasayya. Kemudian sekira Pukul 02.22 WITA Terdakwa dan Saksi AINUN ASRULLAH kembali pulang ke rumah, pada saat perjalanan di Jalan Pahlawan Kel. Bonto Lebang Kec. Bissappu Kab. Bantaeng di pinggir jalan poros Depan Masjid Nurul Aqsa, sekira Pukul 02.25 WITA Terdakwa menghentikan motornya dalam keadaan standar samping karena ada telepon masuk dari Saksi SAPAR dan mengangkat telepon tersebut, Terdakwa berada di atas motor dan Saksi AINUN ASRULLAH turun dan jongkok di belakang motor, saat Terdakwa berbicara dengan Saksi SAPAR lewat telepon, Korban SUBHAN melihat dan mendatangi dengan mengendarai motor Fino warna merah yang berhenti tepat di samping kanan Terdakwa dan kemudian menegur, "WOI ADA APA INI", Terdakwa menoleh ke arah Korban SUBHAN dan mengatakan, "APA INI... KALAU ADA MASALAH JANGAN DULU KARNA SEMENTARA MENELEPONKA", tiba-tiba Korban SUBHAN turun dari motornya dan langsung menampar Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya secara terbuka dan mengenai pada bagian pelipis kiri Terdakwa, setelah Korban SUBHAN memukul Terdakwa, Korban SUBHAN sempat mundur kebelakang, dan pada saat itu Terdakwa yang marah langsung turun dari motornya melihat korban SUBHAN dalam keadaan ingin memukul Terdakwa dan maju ke arah Terdakwa, Terdakwa kemudian mengeluarkan/mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik dengan panjang matanya sekitar 20,2cm dan lebar 3cm yang disisipkan di samping kiri pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan, kemudian langsung mengarahkannya ke perut Korban SUBHAN sebelah kiri, masuk menembus kulit Korban SUBHAN, setelah itu Terdakwa cabut badik tersebut, posisi Korban SUBHAN saat itu masih berdiri kesakitan memegang perutnya, kemudian Saksi AINUN ASRULLAH memanggil Terdakwa untuk naik ke atas motor, "AYOMI..CEPAT PERGI", Terdakwa langsung naik ke atas motor dengan masih memegang badik dan kemudian melaju kencang mengendarai motor pergi meninggalkan Korban SUBHAN menuju ke rumah Saksi AINUN ASRULLAH, saat tiba di rumah Saksi AINUN ASRULLAH turun dari motor dan masuk ke rumahnya, adapun Terdakwa menyisipkan kembali badik di samping pinggang kanan kemudian dengan membawa motor melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa di Kp. Pammelangan, pada saat tiba di

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah, Terdakwa memarkir motor di depan rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk beristirahat tidur dan pada saat Terdakwa tidur posisi badik tersebut berada di dekat Terdakwa, selanjutnya pada pagi harinya sekira Pukul 09.00 WITA di kolom rumah, Terdakwa melilit badik tersebut dengan ban dalam motor pada bagian sarung dan gagangnya dengan tujuan agar tidak termakan oleh tanah, setelah Terdakwa lilit menggunakan ban dalam, Terdakwa kemudian berjalan ke belakang rumah menuju kebun orang tua Terdakwa yang jaraknya sangat jauh dari rumah, saat tiba di kebun tersebut Terdakwa kemudian menggali tanah dikebun dan menanam badik tersebut lalu kembali ke rumah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekira Pukul 09.00 WITA, Saksi RAMLI RUMA bertemu dengan Terdakwa di bawah kolom rumah Ibu Saksi RAMLI RUMA, saat itu Saksi RAMLI RUMA menghampiri dan Terdakwa mengatakan kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu sekira Pukul 20.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah milik Saksi RABASENG lalu menceritakan penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 9 Oktober 2024 sekira Pukul 07.00 WITA, Terdakwa membuka media sosial Facebook dan mendapati postingan yang terdapat di Grup Facebook INFO KEJADIAN KAB.BANTAENG yang menyatakan Korban SUBHAN meninggal dunia dan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira Pukul 17.00 WITA Terdakwa kabur menuju Pare-Pare dengan mengendarai mobil sewa, kemudian pada hari Selasa 15 Oktober 2024 sekira Pukul 23.55 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Revertum Nomor : 000.5.3.1/2402/RSUD-AM atas nama SUBHAN Bin ANWAR yang ditanda tangani oleh dr. SYAHID GUNAWAN pada tanggal 9 Oktober 2024 menjelaskan bahwa hasil Pemeriksaan Korban a.n SUBHAN Bin ANWAR sebagai berikut:

Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar;

Pada tubuh penderita terdapat data sebagai berikut:

- Tampak luka tikam pada perut sebelah kiri Ukuran Panjang 3,5cm Lebar 1,3cm kedalam sulit dinilai;
- Tampak robek pada organ usus besar disertai pendarahan;

Kesimpulan keadaan tersebut di atas disebabkan oleh TRAUMA TAJAM, orang tersebut mendapatkan perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng tanggal 2 Oktober 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/RSU-BTG/X/2024 atas nama SUBHAN Bin ANWAR yang ditanda tangani oleh dr. Rezkiti Dwi Oktowati tanggal 19 Oktober 2024, menjelaskan bahwa benar yang bersangkutan (Sdr. SUBHAN Bin ANWAR) masuk pada Instalasi ICU Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Bantaeng pada Hari Selasa 8 Oktober 2024 dengan diagnosa Laserasi Colon Desendens dan meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 9 bulan Oktober Tahun 2024 Pukul 02.20 WITA.

**Perbuatan Terdakwa TIWANDI Alias TIWA Bin JUMARANG
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.**

A T A U

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa TIWANDI Alias TIWA Bin JUMARANG pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Sekira Pukul 02.25 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pahlawan Kelurahan Bonto Lebang Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira Pukul 21.00 WITA Terdakwa keluar dari rumah di Kp. Pammelangan Desa Bonto Rannu Kec. Uluere Kab. Bantaeng dengan mengendarai sepeda motor dan membawa badik yang disisipkan pada pinggang sebelah kiri menuju ke Kel. Parang Labbua Desa Bonto Langkasa kec. Bissappu untuk menjemput Saksi AINUN ASRULLAH, kemudian Terdakwa mengajak Saksi AINUN ASRULLAH untuk ke kota tepatnya di Pantai seruni dengan berboncengan menggunakan motor Terdakwa, kemudian sekira Pukul 23.30 WITA, Terdakwa dan Saksi AINUN ASRULLAH meninggalkan pantai seruni untuk pergi makan nasi santan di Jl. Poros Bungung Bambang Sasayya, sekira Pukul 02.22 WITA Terdakwa dan Saksi AINUN ASRULLAH kembali pulang ke rumah, pada saat perjalanan di Jalan Pahlawan Kel. Bonto Lebang Kec.

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban



Bissappu Kab. Bantaeng di pinggir jalan poros Depan Masjid Nurul Aqsa, sekira Pukul 02.25 WITA Terdakwa menghentikan motornya dalam keadaan standar samping karena ada telepon masuk dari Saksi SAPAR dan mengangkat telepon tersebut, Terdakwa berada di atas motor dan Saksi AINUN ASRULLAH turun dan jongkok di belakang motor, saat Terdakwa berbicara dengan Saksi SAPAR lewat telepon, Korban SUBHAN melihat dan mendatangi dengan mengendarai motor Fino warna merah yang berhenti tepat di samping kanan Terdakwa dan kemudian menegur, "WO/ ADA APA INI", Terdakwa menoleh ke arah Korban SUBHAN dan mengatakan, "APA INI... KALAU ADA MASALAH JANGAN DULU KARNA SEMENTARA MENELEPONKA", tiba-tiba Korban SUBHAN turun dari motornya dan langsung menampar Terdakwa dengan menggunakan tangan kananya secara terbuka dan mengenai pada bagian pelipis kiri Terdakwa, setelah Korban SUBHAN memukul Terdakwa, Korban SUBHAN sempat mundur kebelakang, dan pada saat itu Terdakwa yang marah langsung turun dari motornya melihat korban SUBHAN dalam keadaan ingin memukul Terdakwa dan maju ke arah Terdakwa, Terdakwa kemudian mengeluarkan/mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik dengan panjang matanya sekitar 20,2cm dan lebar 3cm yang disisipkan di samping kiri pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan, kemudian langsung mengarahkannya ke perut Korban SUBHAN sebelah kiri, masuk menembus kulit Korban SUBHAN, setelah itu Terdakwa cabut badik tersebut, posisi Korban SUBHAN saat itu masih berdiri kesakitan memegang perutnya, kemudian Saksi AINUN ASRULLAH memanggil Terdakwa untuk naik ke atas motor, "AYOMI..CEPAT PERGI", Terdakwa langsung naik ke atas motor dengan masih memegang badik dan kemudian melaju kencang mengendarai motor pergi meninggalkan Korban SUBHAN menuju ke rumah Saksi AINUN ASRULLAH, saat tiba di rumah Saksi AINUN ASRULLAH turun dari motor dan masuk ke rumahnya, adapun Terdakwa menyisipkan kembali badik di samping pinggang kanan kemudian dengan membawa motor melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa di Kp. Pammelangan, pada saat tiba di rumah, Terdakwa memarkir motor di depan rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk beristirahat tidur dan pada saat Terdakwa tidur posisi badik tersebut berada di dekat Terdakwa, selanjutnya pada pagi harinya sekira Pukul 09.00 WITA di kolom rumah, Terdakwa melilit badik tersebut dengan ban dalam motor pada bagian sarung dan gagangnya dengan tujuan agar tidak termakan oleh tanah,

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban



setelah Terdakwa lilit menggunakan ban dalam, Terdakwa kemudian berjalan ke belakang rumah menuju kebun orang tua Terdakwa yang jaraknya sangat jauh dari rumah, saat tiba di kebun tersebut Terdakwa kemudian menggali tanah di kebun dan menanam badik tersebut lalu kembali ke rumah.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menguasai, menyimpan atau mempergunakan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa badik dengan panjang matanya sekitar 20,2cm dan lebar 3cm.

Perbuatan Terdakwa TIWANDI Alias TIWA Bin JUMARANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HILMAN Alias HILMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, sekira pukul 02.25 WITA, di Jalan Pahlawan, Kampung Beloparang, Desa Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di depan Masjid Nurul Aqsa telah terjadi penikaman terhadap Ayah Kandung Saksi yaitu Saudara Subhan yang mengakibatkan Ayah Kandung Saksi tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui siapa pelakunya namun menurut Ayah Kandung Saksi (Saudara Subhan) ciri-cirinya pelaku terdiri dari 2 (dua) orang berboncengan mengendarai sepeda motor *matic* berwarna biru sedangkan pelaku penikaman memakai baju coklat bergaris dan temannya menggunakan baju warna abu-abu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar jam 02.15 WITA saat itu Saudara Subhan bertolak dari Posko Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 (satu) di Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino berwarna merah, saat tiba di Jalan Pahlawan tepatnya di depan rumah Saudara Subhan, Saudara Subhan kemudian ingin berbelok masuk ke rumahnya namun tidak jadi karena Saudara Subhan

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada 2 (dua) orang dengan sepeda motor berhenti tepat di depan Masjid Nurul Aqsa;

- Bahwa kemudian Saudara Subhan pun mendekati kedua orang tersebut dengan mengendarai sepeda motor, saat tiba di dekat kedua orang tadi, Saudara Subhan kemudian melihat salah satunya yang membawa sepeda motor sedang menerima telepon dan saat itu Saudara Subhan menegur orang yang berada di atas sepeda motor tersebut dengan mengatakan, "Ooo saya kira siapa", kemudian Saudara Subhan memutar balik ingin kembali ke rumahnya, pas posisi Saudara Subhan membelakangi Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa yang berada di atas motor tadi langsung menikam Saudara Subhan, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri dan Saudara Subhan sempat mengejar dengan menggunakan sepeda motor sampai depan Polsek Bissappu;
- Bahwa Saudara Subhan kemudian tidak melanjutkan mengejar Terdakwa karena saat itu Saudara Subhan sudah berlumur darah di bagian perut, lalu Saudara Subhan memutar kendaraannya untuk ke rumah sakit, saat perjalanan ke rumah sakit tepatnya di depan PT. Wings, Saudara Subhan meminta tolong kepada salah seorang yang ada di depan PT. Wings tersebut agar dikawal dari belakang menuju rumah sakit, saat tiba di rumah sakit Saudara Subhan kemudian mendapat perawatan;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Saudara Subhan sebelumnya, Saudara Subhan mengira bahwa Terdakwa adalah warga sekitar yang kehabisan bensin sehingga Saudara Subhan berinisiatif untuk membantu;
- Bahwa saat itu Korban Saudara Subhan mengalami luka robek pada perut sebelah kiri sehingga dirawat selama 7 (tujuh) hari di RSUD Anwar Makkatutu dan sempat menjalani 1 (satu) kali operasi hingga akhirnya Korban Saudara Subhan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekitar jam 02.00 WITA di ruang ICU;
- Bahwa adapun kondisi Saudara Subhan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar jam 03.00 WITA tepatnya di IGD, Saudara Subhan masih bisa berbicara dan menjelaskan kronologis kejadian tersebut kepada Saksi, kemudian sekitar jam 10.00 WITA Saudara Subhan dipindahkan ke ruang instalasi ICU untuk menunggu jadwal operasi, saat itu Saudara Subhan masih stabil, setelah dilakukan operasi kemudian Saudara Subhan dimasukkan ke dalam ruang perawatan ICU pasca operasi selama kurang lebih 1 hari kemudian pindah ke ruang perawatan (rawat inap);

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Saudara Subhan 2 (dua) hari pasca operasi terlihat stabil dan masih bisa berbicara kemudian keesokan harinya Saudara Subhan mulai mengalami demam tinggi kurang lebih 2 (dua) hari demam tersebut tak kunjung sembuh bersamaan dengan itu Saudara Subhan juga beberapa kali mengalami muntah kuning kemudian pada tanggal 8 Oktober 2024 sekitar jam 10.00 WITA Saudara Subhan sudah mulai memuntahkan cairan berwarna kuning dan hitam sehingga dimasukkan ke ruang ICU dan saat di ruang ICU Saudara Subhan mengalami gangguan pernafasan dan dibantu oksigen karena Saudara Subhan tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa biaya pengobatan yang sempat dikeluarkan oleh keluarga Saksi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Saudara Subhan adalah Purnawirawan TNI;
- Bahwa Saudara Subhan pada saat itu merupakan salah satu tim pemenangan salah satu pasangan calon bupati Kabupaten Bantaeng, namun penikaman ini tidak ada kaitannya dengan Pilkada;
- Bahwa Saksi mendengar dari Saudara Subhan bahwa salah satu teman penikam tersebut tidak melakukan apa-apa dan hanya duduk kemudian ikut melarikan diri menggunakan sepeda motor bersama dengan pelaku penikam tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan *Visum et Repertum* dan Surat Kematian yang dibacakan di persidangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti dan Saudara Subhan juga tidak sempat menjelaskan mengenai pakaian yang dikenakan oleh Para Pelaku waktu itu;
- Bahwa belum pernah ada pihak pelaku ataupun keluarga menyampaikan permohonan maaf atau penyampaian bela sungkawa terhadap keluarga Saudara Subhan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan terdapat keterangan Saksi yang tidak tepat yaitu mengenai kronologis penikaman, dimana awal mula penikaman adalah karena Saudara Subhan telah menampar Terdakwa sehingga kemudian antara Saudara Subhan dan Terdakwa sempat berkelahi;
- Terhadap pernyataan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban



2. **MUH. FAUSAN AL MUBARAK Alias FAUSAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, sekira jam 02.10 WITA, Saksi kala itu bertolak dari Posko Resmob Polres Bantaeng di Pantai Seruni, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng menuju ke rumah kost Saudara Syamsir yang terletak di Jalan Lingkar, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng kemudian pada kisaran jam 02.15 WITA Saudara Syamsir meminta Saksi untuk membuang sampah di depan rumahnya tersebut, lalu Saksipun membawa sampah tersebut ke tempat sampah yang ada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di depan PT. Wings;
- Bahwa pada saat itu disaat yang bersamaan tiba-tiba Saksi didatangi oleh seorang laki-laki yang kemudian Saksi ketahui merupakan Saudara Subhan yang kala itu mengendarai sepeda motor *matic* Yamaha Fino warna merah, adapun Korban Saudara Subhan pada saat itu berkata pada Saksi, "*Dek bisa minta tolong antar Saya ke IGD?*", lalu Saksi bertanya, "*Kenapaki Pak?*", dan Saudara Subhan menjawab, "*Saya habis ditikam di bawah di Beloparang*", dan di saat itu Saksi juga melihat memang tampak darah segar mengalir dari ujung bawah baju sebelah kirinya yakni pada bagian perut sebelah kiri Saudara Subhan;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya lagi, "*Bisajaki nai motor?*", dan Saudara Subhan menjawab, "*Iye bisa, kita kawal mamika sampai IGD*", karena Saksi merasa Saudara Subhan perlu pertolongan segera, maka Saksipun kemudian menyatakan kesediaan diri untuk mengawalnya, selanjutnya Saudara Subhan pun melaju dengan mengendarai sepeda motornya sendiri, sementara Saksi mengiringinya dengan mengendarai sepeda motor Saksi sendiri hingga tiba di RSUD Bantaeng;
- Bahwa sesampainya di RSUD Bantaeng atau di ruang IGD, maka Saksipun kemudian menelepon Tim Resmob Polres Bantaeng dan menyampaikan hal yang dialami oleh Saudara Subhan tersebut, sementara Saudara Subhan pada saat itu menelepon Istrinya dan menyampaikan keberadaan serta kondisinya di IGD dan bersamaan dengan itu pula Saudara Subhan menyerahkan kunci kontak sepeda motornya, parfum, cincin dan HP miliknya kepada Saksi untuk diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama berselang Resmob Polres Bantaeng tiba di IGD lalu melakukan wawancara singkat pada Saudara Subhan yang pada intinya Saudara Subhan menjelaskan dirinya habis ditikam di Kampung Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bantaeng (tidak jauh dari rumahnya), pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024 beberapa jam sebelum Saudara Subhan tiba di IGD dan menurut Saudara Subhan, pelaku penikaman tersebut ada 2 (dua) orang;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Tim Resmob Polres Bantaeng langsung bergegas meninggalkan IGD mencari tahu pelaku penikaman tersebut, sementara Saksi masih tetap berada di IGD dan tidak lama berselang Anak dari Saudara Subhan pun tiba di IGD Saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor, *handphone*, cincin dan parfum milik Saudara Subhan pada anak dari Saudara Subhan tersebut dan setelah itu Saksi meninggalkan IGD dan kembali pergi membeli nasi santan di Sasayya;
- Bahwa Saudara Subhan tidak menjelaskan mengenai bagaimana cara pelaku melakukan penikaman terhadap dirinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui kebenaran keterangan Saksi tersebut;

3. **SENSUS ARIEF Alias OM CUS Bin ABD RAHMAN SAPADA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya penikaman terhadap Saudara Subhan dikarenakan Saksi tidak melihat proses terjadinya peristiwa tersebut akan tetapi Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada pagi harinya di hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira jam 07.00 WITA dari penyampaian beberapa orang masyarakat yang memperlihatkan unggahan di salah satu akun *Facebook* yang menulis informasi bahwa Saudara Subhan tengah berada di rumah sakit akibat penikaman;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024, sekira jam 02.15 WITA, seperti biasanya Saudara Subhan pamit pulang pada Saksi karena saat itu Saudara Subhan akan pulang dari rumah atau kediaman Saudara Prof. Nurdin Abdullah menuju ke rumahnya di Jalan Pahlawan, Kampung Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng dengan melalui rute Jalan Lingkar, Kelurahan Bonto Atu,

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bonto Sunggu dan Kelurahan Bonto Lebang yang agak sepi dan minim penerangan lampu jalan;

- Bahwa Saksi dan Saudara Subhan pada saat itu merupakan anggota Tim Pemenangan Calon Bupati di Pilkada Bantaeng;
- Bahwa saat itu Saudara Subhan menolak untuk diantar pulang dan kemudian menacap gas sepeda motor *matic* Yamaha Fino warna merah miliknya tersebut;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya yakni di hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, sekira jam 07.00 WITA tersebut, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang berkunjung ke kediaman Prof. Nurdin Abdullah yang kala itu memperlihatkan unggahan salah satu akun *Facebook* yang menulis informasi bahwa Saudara Subhan tengah berada di rumah sakit akibat ditikam, ditambah lagi adanya informasi dari orang-orang yang datang di rumah atau kediaman Prof. Nurdin Abdullah tersebut menjelaskan bahwa peristiwa penikaman terhadap Saudara Subhan tersebut terjadi di Jalan Pahlawan, Kampung Beloparang, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tidak jauh dari rumah Saudara Subhan;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari teman dan anggota yang pergi menjenguk Saudara Subhan bahwa saat itu Saudara Subhan mengalami luka tikaman pada perut sebelah kiri sehingga dirawat selama 7 (tujuh) hari di RSUD Anwar Makkatutu dan sempat menjalani 1 (satu) kali operasi hingga akhirnya Saudara Subhan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 sekitar jam 02.00 WITA di ruang ICU;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjenguk Subhan karena kesibukan di rumah tim pemenangan, namun para teman-teman Saksi sebagian juga sudah pernah menjenguk Saudara Subhan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui kebenaran keterangan Saksi tersebut;

4. **RATI Alias RATI Binti ABDUL RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi;
- Bahwa Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi menceritakan peristiwa penikaman pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar jam

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban



02.30 WITA namun Saksi tidak melihat proses terjadinya peristiwa tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, sekira jam 02.30 WITA, pada saat di rumah Saksi mendengar sepeda motor yang mana kemudian setelah melihat di jendela bagian depan rumah Saksi saat itu melihat Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor matic warna biru;
- Bahwa kemudian setelah Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi turun dari sepeda motor dan berjalan masuk ke dalam rumah saat itu Terdakwa masih di atas sepeda motor dan melihat Terdakwa memegang sebuah badik dan badik tersebut disisipkan di samping kiri pinggangnya kemudian pergi dengan mengendarai sepeda motor matic berwarna biru tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat di dalam rumah Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi menceritakan kepada Saksi bahwa, "*Tiwa menikam orang*", kemudian Saksi bertanya, "*Siapa natikam dan bagaimana keadaannya*", lalu dijawab oleh Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi, "*Tidak kutaumi siapa orang dan bagaimana keadaannya karena tidak mi kuliatki karena pergima sama Tiwa*", setelah menyampaikan hal tersebut kemudian Saksi menyuruhnya untuk tidur;
- Bahwa Saksi membenarkan salah satu badik dalam barang bukti adalah yang dipegang oleh Terdakwa, sedangkan badik yang satu lagi disimpan oleh Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi yang disimpan di bawah tempat tidur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi memang berteman dan sering bertemu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi pergi kemana saja sepanjang malam itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

5. RABASENG Bin KAMMISI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar jam 20.00 WITA saat itu Saksi berada di rumah, kemudian datang Terdakwa selanjutnya Saksi menyuruhnya untuk masuk ke teras rumah, saat di teras rumah kami duduk bersama kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "*Ada masalahku ini om*", Saksi kemudian bertanya, "*Apa itu masalah*

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban



nu?," lalu Terdakwa mengatakan saat itu, "Sudah ka menikam", Saksi kemudian bertanya lagi, "Apa masalahna?", kemudian Terdakwa menjawab, "Kemarin malam sementara singgahka angkat telepon di pinggir jalan tiba-tiba ada orang menegur dan langsung na tempelengka itu orang (sambil ia meperlihatkan pelipis sebelah kirinya) padahal tidak kutaui apa salahku tidak kusadar turunka dari motor langsung ku tikam itu orang";

- Bahwa saat Terdakwa menceritakan kejadian tersebut raut wajahnya seperti cemas dan ketakutan. Setelah Terdakwa menceritakan kejadian tersebut kemudian Terdakwa pamit pulang ke rumahnya adapun Saksi tidak lagi menghiraukan cerita dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melarikan diri ke Pare-Pare dan tidak mengetahui pula mengenai kronologis penangkapannya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi dan Terdakwa tidak menceritakan hubungan Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi dengan kasus penikaman yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa Badik adalah milik dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

6. **AINUN ASRULLAH Alias ACCUNG Bin RUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 malam hari, Saksi bersama Terdakwa pergi ke Pantai Seruni dengan dibonceng oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha Freego berwarna biru tanpa Nomor Polisi dan tiba di tanggul Pantai Seruni sekitar jam 23.00 WITA, dimana Saksi dan Terdakwa sempat duduk di tanggul sambil merokok. Selanjutnya sekitar jam 00.30 WITA (hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024), Saksi dan Terdakwa kemudian meninggalkan Pantai Seruni karena ingin makan nasi santan di Jalan Poros Bungung Bambang Sasayya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WITA saat tiba di penjual nasi santan Saksi dan Terdakwa berhenti memarkirkan sepeda motor yang kami kendarai tepat di depan warung nasi santan milik Mas Bule, dimana saat itu Terdakwa makan nasi santan bersama dengan Saksi dan seseorang yang tidak Saksi kenal dan

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban



merupakan kenalan dari Terdakwa, dan selain itu Saksi juga melihat Terdakwa sempat menghubungi Saksi M. Sapar Alias Sapar melalui telepon hingga kemudian Saksi, Terdakwa dan temannya tersebut selesai makan nasi santan dan pulang sekitar pukul 02.22 WITA;

- Bahwa pada saat hendak pulang dan sedang di perjalanan tepatnya di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng di pinggir jalan poros dekat masjid berwarna hijau Terdakwa dan Saksi sempat berhenti karena ada telepon masuk dari Saksi M. Sapar Alias Sapar kepada Terdakwa dimana waktu itu sekitar jam 02.25 WITA;
- Bahwa pada saat sepeda motor berhenti Saksi kemudian turun dan jongkok di belakang sepeda motor, adapun Terdakwa menerima telepon dari Saksi M. Sapar Alias Sapar dan posisinya di atas sepeda motor lalu pada saat itu tiba-tiba datang Saudara Subhan dari arah Bulukumba dengan mengendarai sepeda motor Fino warna merah berhenti di samping kanan kami kemudian menegur dengan cara keras, "Woi ada apa in", Saksi pun menjawab, "Singgah menelepon" ;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa menoleh ke samping kanan arah Saudara Subhan dan mengatakan, "Apa ini, kalau ada masalah jangan dulu karena sementara meneleponka", tiba-tiba Saudara Subhan turun dari sepeda motor kemudian menghampiri dan langsung menampar Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya secara terbuka dan mengenai bagian pelipis kiri Terdakwa;
- Bahwa setelah memukul Terdakwa, Saudara Subhan sempat mundur ke belakang dan kemudian memasang kuda-kuda dengan mengepalkan tangan dan mengangkat tangan di depan dadanya, sehingga Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan Terdakwa kemudian mengeluarkan/mencabut badik yang sebelumnya disisipkan di samping kiri pinggangnya dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Saudara Subhan mendekati Terdakwa dan saat itu lah Saksi melihat Terdakwa mengarahkan badiknya ke arah perut Saudara Subhan hingga kemudian mengenai perut sebelah kiri Saudara Subhan, dan setelah itu Terdakwa langsung mencabut badiknya;
- Bahwa setelah terkena badik Terdakwa, posisi Saudara Subhan masih berdiri kesakitan memegang perutnya, dan pada saat itu Saksi memanggil Terdakwa dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut dimana pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Saksi;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi pergi meninggalkan Saudara Subhan menuju ke rumah Saksi di Kampung Parang Labbua, dimana saat tiba di rumah, Saksi kemudian turun dan masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa pergi ke rumahnya;
- Bahwa Saksi membenarkan pada saat tiba di rumah ia menceritakan penikaman yang dilakukan Terdakwa kepada istri Saksi atau Saksi Rati Alias Rati Binti Abdul Rahman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti milik Terdakwa yang digunakan untuk menikam Saudara Subhan sedangkan milik Saksi tersebut ditemukan di bawah kasur milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan ia membawa badik namun tidak menggunakannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Saudara Subhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Saudara Subhan akibat kejadian tersebut namun beberapa hari setelah kejadian saat Saksi melihat *Facebook*, Saksi baru mengetahui bahwa Saudara Subhan meninggal dunia di rumah sakit;
- Bahwa selama sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum ditangkap, Saksi selalu berada di dalam rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak melapor kejadian atau perbuatan Terdakwa karena bingung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sempat melarikan diri ke Pare-Pare;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyembunyikan keberadaan Terdakwa dari siapapun;
- Bahwa tidak pernah seseorang atau pihak berwajib datang bertanya kepada Saksi mengenai keberadaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan ia lebih dulu ditangkap dari pada Terdakwa, dan pada saat Penyidik bertanya keberadaan Terdakwa, Saksi menjawab tidak tahu karena memang Saksi tidak mengetahui posisi Terdakwa saat itu dimana;
- Bahwa setelah penikaman Saksi dan Terdakwa sempat bertemu sekali, dan membahas mengenai, "*bagaimana ini..(kasus penikaman)*", namun Terdakwa dan Saksi tidak pernah membahas mengenai rencana untuk melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana badik milik Terdakwa tersebut disimpan atau disembunyikan;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah berbohong perihal kejadian penikaman kepada Penyidik;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

7. **RAMLI RUMA Alias QUIN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 sekitar jam 09.00 WITA saat itu Saksi melihat Terdakwa berada di bawah kolom rumah Ibu Saksi, kemudian Saksi menghampirinya dan bertanya, "*Ammetaji jangannu (menang ayammu)?*", Terdakwa menjawab, "*Kalah ayamku*", Terdakwa kemudian mengatakan kepada Saksi bahwa, "*Ada masalahku ini om..*", lalu Saksi bertanya kembali, "*Masalah apa?*", Terdakwa kemudian menjelaskan, "*Menikamka om, di jalan poros di bawahna nasi santan*", Saksi mengatakan, "*Darimanako kah?*", Terdakwa menceritakan, "*Darika makan nasi santan.. selesai itu pulangma.. pas tidak jauh dari penjual nasi santan berhentika disitu angkat telepon tiba-tiba ada orang datang tegur saya secara berlebihan..terus ku tanyaki kenapa marah-marah om?.. tiba-tiba langsung na tempelangka, terus turunka dari motor dan berkelahika.. disitumi kutikam.. setelah kutikamki.. ada cahaya mobil.. ditudituma pergi*";
- Bahwa setelah Terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi, Saksi kemudian mengatakan kepada Terdakwa, "*Janganmako bilang-bilang sama orang kalau kejadian begini*", setelah itu Saksi kemudian pulang ke rumah untuk mandi;
- Penyebab Terdakwa melakukan penikaman karena korban (Saudara Subhan) saat itu menegur Terdakwa dengan cara yang kasar serta memukul Terdakwa di bagian wajah dan terjadilah perkelahian antara korban (Saudara Subhan) dengan Terdakwa hingga terjadilah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

8. **SULAEMAN Alias ALEX**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar jam 00.30 WITA Saksi bersama Saudara Alan sedang nongkrong di Cafe Tiwi Lapangan Hitam Pantai Seruni, pada jam 01.00 WITA kami bergegas dengan mengendarai sepeda motor masing-masing menuju ke warung nasi

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban



santan Mas Bule Sasayya, saat di perjalanan hampir terjadi insiden baku tabrak antara sepeda motor Saudara Alan dengan orang yang tidak dikenal, selanjutnya kami pun melanjutkan perjalanan ke arah penjual nasi santan;

- Bahwa pada saat tiba di warung nasi santan, bertemulah kami dengan pengendara sepeda motor yang hampir tabrakan tadi dengan Saudara Alan, pada saat itu pandangan Saksi mengarah kepada orang yang berbaju abu-abu tersebut kemudian mendekati orang tersebut dan meraba pinggangnya ternyata orang tersebut membawa badik yang diselipkan pada bagian pinggang sebelah kiri, setelah Saksi meraba kemudian Saksi tegur teman dari orang tersebut yang memakai baju warna coklat bergaris dengan mengatakan, "*Orang mana?*", ia menjawab, "*Orang Pammelangan*", Saksi mengatakan, "*Ada keluargaku di sana namanya Sapar*", kemudian orang tersebut mengambil *handphonenya* dan menelepon Saksi M. Sapar Alias Sapar;
- Bahwa setelah telepon tersebut diangkat oleh Saksi M. Sapar Alias Sapar kemudian Saksi bisa pastikan bahwa ia orang dari Pammelangan, setelah itu Saksi mengajak mereka berdua makan nasi santan;
- Bahwa sekitar jam 02.22 WITA ke dua orang tersebut setelah selesai makan nasi santan dan mengobrol dengan kami, keduanya pamit untuk pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan yang membawa motor saat itu adalah orang yang menggunakan pakaian berwarna coklat bergaris dan yang baju abu-abu adalah orang yang dibonceng, adapun Saksi bersama Saudara Alan juga pulang ke rumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

9. **M. SAPAR Alias SAPAR**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menelepon Saksi lewat panggilan *Whatsapp* pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar jam 02.00 WITA;
- Bahwa adapun seingat Saksi yang kami bicarakan ditelepon saat itu adalah Terdakwa mengatakan kepada Saksi apakah Saksi kenal dengan Saksi Sulaeman Alias Alex kemudian Saksi jawab, "*Ya, saya kenal dengan Alex*", Saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa, "*Dimana ketemu dengan Alex*", Terdakwa kemudian menjawab, "*Di penjual nasi santan*", tidak lama kemudian Saksi matikan telepon tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi menelpon kembali Terdakwa, saat Terdakwa angkat telepon dari Saksi kemudian Saksi mengatakan, "*Dimanako ini...tengah malammi*", dijawab oleh Terdakwa, "*Mau perjalanan pulang ini*", panggilan masih aktif namun tidak ada suara, kemudian Saksi matikan *handphone* Saksi dan mengakhiri panggilan Saksi ke Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. MUHAMMAD RIVALI, M.Kes., Sp.B.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli adalah seorang dokter spesialis ahli bedah yang juga melakukan tindakan/ pemeriksaan terhadap Korban (Saudara Subhan);
- Bahwa sepengetahuan Ahli bahwa awalnya Korban (Saudara Subhan) ditangani di IGD sekitar pukul 03.00 WITA dan kemudian setelah melakukan serangkaian persiapan Ahli kemudian melakukan operasi pada Korban (Saudara Subhan) pada jam 08.00 WITA hingga jam 11.00 WITA;
- Bahwa adapun luka yang dialami oleh Korban (Saudara Subhan) saat itu adalah terdapat robek pada usus besar, sebagaimana dijelaskan dalam Surat *Visum et Repertum* tersebut;
- Bahwa adapun prosedur yang dilakukan ketika mendapatkan pasien mengalami luka tikam pada perut disertai robekan pada organ usus besar adalah dilakukan pembiusan secara anastesi umum, kemudian tindakan sterilisasi pada daerah operasi dan pasang linen steril pada daerah operasi, kemudian buka perut sampai ke dalam rongga perut, setelah dibuka maka dilakukanlah identifikasi dan eksplorasi terhadap rongga perut, kemudian didapatkan luka masuk ke usus besar dari arah pinggang kiri Korban (Saudara Subhan), didapatkan kontaminasi kotoran di rongga perut Korban (Saudara Subhan) kemudian mencuci rongga perut dan menjahit luka di usus yang mengalami robekan, kemudian dicuci lagi dan kontrol pendarahan yang ada, setelah itu menjahit luka lapis demi lapis sampai kulit dan pasang drain setelah itu operasi selesai, setelah operasi Korban (Saudara Subhan) dirawat di ICU selama kurang lebih 2 (dua) hari, kemudian Korban (Saudara Subhan) dipindahkan ke ruang perawatan kurang lebih selama 3 (tiga) hari dan pada hari ke-5

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) kondisi Korban (Saudara Subhan) menurun dan pada akhirnya meninggal dunia ICU;

- Bahwa benar jeda waktu 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) jam antara masuk IGD hingga dilakukannya operasi ini sudah sesuai dengan ketentuannya dan jeda waktu tersebut untuk persiapan operasi pasien karena semua tindakan memerlukan persiapan seperti persiapan obat, kamar operasi dan dokter anestesi selain itu saat itu Korban (Saudara Subhan) sempat tidak sadarkan diri kemudian tensinya turun dan sebelum operasi dilakukan kami juga memerlukan persetujuan dari keluarga Korban (Saudara Subhan) terlebih dahulu;
- Bahwa Ahli memberikan defenisi bahwa luka ringan dan luka biasa adalah jenis luka yang sama yang ada pada jaringan dan tidak mengancam nyawa sedangkan luka berat adalah luka yang merusak jaringan, yang vital yang dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa menurut Ahli adapun luka yang dialami oleh Korban (Saudara Subhan) pada saat itu adalah luka berat karena akan mengancam nyawa apabila tidak segera ditindaklanjuti;
- Bahwa faktor penyebab kematian yang dialami Korban (Saudara Subhan) adalah karena Korban (Saudara Subhan) mengalami infeksi berat *sepsis* pada sekujur tubuh dengan dugaan infeksi tersebut berasal dari feses Korban (Saudara Subhan) yang ada pada tubuh mengingat organ yang luka saat itu adalah usus besar;
- Bahwa respon tubuh setiap orang terhadap infeksi itu berbeda-beda, bisa juga dipengaruhi berbagai faktor seperti daya tahan tubuh, usia dan lain-lain;
- Bahwa menurut Ahli usus besar termasuk sebagai organ vital karena berperan penting dalam proses penyerapan dan membuang sisa-sisa makanan melalui kotoran dan jika tidak ditangani pasien pasti mengalami kematian;
- Bahwa Ahli tidak dapat memastikan apakah senjata sebelumnya yang digunakan terhadap Korban (Saudara Subhan) terdapat bakteri jenis-jenis tertentu;
- Bahwa Ahli membenarkan pasca operasi Korban (Saudara Subhan) sempat stabil, namun beberapa hari kemudian yakni pada hari ke-5 (lima) pasca operasi, Korban (Saudara Subhan) mengalami penurunan kondisi hingga masuk ke ruang ICU dan kemudian meninggal dunia;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban



Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, sekira pukul 02.25 WITA, di Jalan Pahlawan, Kampung Beloparang, Desa Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di depan masjid Nurul Aqsa yang mana korban pada saat itu adalah Saudara Subhan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa di Kampung Pammelangan, Desa Bonto Rannu dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Freego berwarna biru tanpa Nomor Polisi, dan kemudian menjemput Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi, dan setibanya di rumah Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi, Terdakwa sempat minum-minuman keras jenis tuak/ballo;
- Bahwa setelah minum ballo Terdakwa mengajak Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi untuk ke kota tepatnya di Pantai Seruni dan berbocengan menuju ke Pantai Seruni, saat itu awalnya Terdakwa yang membawa sepeda motor, selanjutnya sekitar jam 23.00 WITA, Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi dan Terdakwa pun tiba di Pantai Seruni tepatnya di tanggul depan Cafe, selanjutnya memarkir sepeda motor dan turun dari sepeda motor bersama lalu berjalan ke arah tanggul;
- Bahwa sekitar jam 00.30 WITA (hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024), Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi dan Terdakwa meninggalkan Pantai Seruni dan ingin makan nasi santan di Jalan Poros Bungung Bambang Sasayya dengan mengendari sepeda motor, dimana sebelum makan nasi santan tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Sulaeman alias Alex dan juga menelpon Saksi M. Sapar Alias Sapar karena Saksi Sulaeman Alias Alex tersebut mengaku kenal dengan Saksi M. Sapar Alias Sapar;
- Bahwa setelah makan nasi santan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 02.22 WITA selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi pulang ke rumah dan saat di perjalanan tepatnya di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng di pinggir jalan poros dekat masjid berwarna hijau kami berhenti karena ada telepon masuk dari Saksi M. Sapar Alias Sapar, waktu saat itu sekitar jam 02.25 WITA, Terdakwa mengangkat telepon tersebut dan posisi saat itu Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi parkir sepeda motor dalam keadaan standar samping dan

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga masih berada di atas sepeda motor bersama Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi;

- Bahwa pada saat Terdakwa berbicara dengan Saksi M. Sapar Alias Sapar lewat telepon, tiba-tiba Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi dan Terdakwa didatangi oleh Saudara Subhan dengan mengendarai sepeda motor Fino warna merah berhenti di samping kanan Terdakwa kemudian menegur dengan cara keras kasar, "Woi ada apa ini?", Terdakwa pun menoleh ke samping kanan arah Saudara Subhan dan mengatakan, "Apa ini, kalau ada masalah jangan dulu karena sementara meneleponka";
- Bahwa tiba-tiba Saudara Subhan turun dari sepeda motor dan langsung menampar Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya secara terbuka dan mengenai bagian pelipis kiri Terdakwa dan setelah Saudara Subhan memukul Terdakwa, Saudara Subhan kemudian sempat mundur ke belakang dan langsung memasang kuda-kuda seperti mengajak berkelahi dengan mengepalkan dan mengangkat kedua tangannya didepan dada;
- Bahwa setelah melihat Saudara Subhan dalam posisi tersebut Terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan mengeluarkan/mencabut badik yang sebelumnya Terdakwa sisipkan di samping kiri pinggang;
- Bahwa pada saat badik tersebut dipegang oleh Terdakwa, Saudara Subhan berjalan maju mendekati Terdakwa seperti hendak menyerang Terdakwa dan kemudian badik yang dipegang oleh Terdakwa tersebut Terdakwa ayunkan ke arah Saudara Subhan sehingga mengenai perut Saudara Subhan sebelah kiri dan masuk menembus kulit Saudara Subhan, setelah itu Terdakwa segera mencabut badik tersebut sedangkan posisi Saudara Subhan saat itu masih berdiri kesakitan memegang perutnya;
- Bahwa kemudian Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi memanggil Terdakwa untuk naik ke atas sepeda motor dan Terdakwapun langsung naik ke atas sepeda motor dan meninggalkan tempat itu dibonceng oleh Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi;
- Bahwa adapun badik tersebut masih Terdakwa pegang, kemudian dengan melaju kencang mengendarai sepeda motor kami pun pergi meninggalkan Saudara Subhan menuju ke rumah Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi di Kampung Parang Labbua, dan pada saat tiba di rumah Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi, ia kemudian turun dari sepeda motor dan masuk ke rumahnya adapun Terdakwa kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Terdakwa di Kampung Pammelangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tiba di rumah Terdakwa memarkir sepeda motor yang Terdakwa kendari di depan rumah lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk beristirahat tidur;
- Bahwa Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi tidak melakukan apa-apa pada saat Saudara Subhan dan Terdakwa berkelahi;
- Bahwa pada pagi harinya sekitar jam 09.00 WITA di kolom rumah, Terdakwa kemudian meliliti badik tersebut dengan karet ban dalam sepeda motor pada bagian sarung dan gagangnya yang tujuannya agar tidak termakan oleh tanah, setelah dililit kemudian Terdakwa berjalan ke belakang rumah menuju kebun Orang Tua Terdakwa yang jaraknya sangat jauh dari rumah, dan kemudian menggali tanah untuk mengubur badik yang Terdakwa gunakan untuk menikam Saudara Subhan tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa sempat bercerita kepada Saksi Ramli Ruma Alias Quin di bawah kolom rumah Nenek Terdakwa dan beberapa hari setelah kejadian Terdakwa juga sempat menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Rabaseng Bin Kammisi;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut tepatnya pada tanggal 9 Oktober 2024 sekitar jam 07.00 WITA, Terdakwa membuka media sosial *Facebook* dan mendapati salah satu postingan yang ada di grup *Facebook* INFO KEJADIAN KAB. BANTAENG yang menyatakan bahwa Saudara Subhan meninggal dunia sehingga pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar jam 17.00 WITA Terdakwa kemudian pergi meninggalkan kampung dan menuju ke Pare-Pare dengan maksud melarikan diri ke Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa membatalkan niat melarikan diri dan ingin kembali ke Bantaeng untuk menyerahkan diri, kemudian dengan mengendarai mobil sewa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 pukul 23.55 WITA Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian di Jalan Poros Maros Bantimurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dibantu oleh Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi untuk melarikan diri ke Pare-Pare;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kepada Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi untuk berbohong kepada Penyidik atau untuk merahasiakan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi tidak memiliki peran untuk menyembunyikan atau mengubur badik milik Terdakwa;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi tidak melakukan apa-apa pada saat Terdakwa menikam Saudara Subhan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa meskipun ditangkap lebih dulu, Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi tidak pernah memberikan keterangan yang bohong kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Pare-Pare tanpa sepengetahuan Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menggunakan hak nya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum Et Revertum* RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makatutu Nomor: 000.5.3.1/2402/RSUD-AM atas nama Subhan Bin Anwar yang ditandatangani oleh dr. Syahid Gunawan tertanggal 9 Oktober 2024, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut:
 - Penderita masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar;
 - Pada tubuh penderita terdapat data sebagai berikut:
 - Tampak luka tikam pada perut sebelah kiri Ukuran Panjang 3,5cm Lebar 1,3cm kedalam sulit dinilai;
 - Tampak robek pada organ usus besar disertai pendarahan;Kesimpulan: keadaan tersebut di atas disebabkan oleh TRAUMA TAJAM, orang tersebut mendapatkan perawatan dan pengobatan pada Rumah Sakit Umum Bantaeng pada tanggal 2 Oktober 2024.
2. Surat Keterangan Kematian RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makatutu Nomor: 445/RSU-BTG/X/2024 atas nama SUBHAN Bin ANWAR yang ditandatangani oleh dr. Rezkita Dwi Oktowati tertanggal 19 Oktober 2024, menjelaskan bahwa yang bersangkutan (Sdr. Subhan Bin Anwar) masuk pada Instalasi ICU Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makatutu Bantaeng pada Hari Selasa 8 Oktober 2024 dengan diagnosa *Laserasi Colon Desendens* dan meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 9 bulan Oktober Tahun 2024 Pukul 02.20 WITA;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju berkerah berwarna dasar biru bergaris-garis hitam dan bergaris merah dengan noda darah pada sisi sebelah kirinya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Freego berwarna biru tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin: MH3SEF510KJO31029 dan Nomor Rangka: E31WE-0031038;
- 1 (satu) buah kunci motor dengan kepala berwarna hitam berlambang Yamaha;
- 1 (satu) bilah badik dengan ciri-ciri panjang mata bilah 20,2 cm (dua puluh koma dua centi meter), lebar mata bilah 3 cm (tiga centi meter), gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, sarung terbuat dari kayu berwarna putih dan 3 (tiga) helai irisan ban dalam yang digunakan untuk melilit badik tersebut;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah, lengan pendek berwarna dasar krem, bercorak garis-garis hitam, merek M.GEE;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 02.30 WITA pada saat hendak pulang dan sedang di perjalanan tepatnya di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng di pinggir jalan poros dekat masjid berwarna hijau Terdakwa yang berbocengan dengan Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi mengendarai sepeda motor merek Yamaha Freego berwarna biru tanpa Nomor Polisi menghentikan laju sepeda motornya karena ada telepon masuk dari Saksi M. Sapar Alias Sapar kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat sepeda motor berhenti Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi kemudian turun dan jongkok di belakang sepeda motor, sedangkan Terdakwa menerima telepon dari Saksi M. Sapar Alias Sapar dengan posisi masih di atas sepeda motor dan pada saat itu tiba-tiba datang Saudara Subhan dari arah atas Bulukumba dengan mengendarai sepeda motor Fino warna merah berhenti di samping kanan kami kemudian menegur dengan cara keras, "*Woi ada apa ini?*", dan Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi menjawab, "*Singgah menelepon*". Setelah itu Terdakwa menoleh ke samping kanan arah Saudara Subhan dan mengatakan, "*Apa ini, kalau ada masalah jangan dulu karena sementara meneleponka*", tiba-tiba Saudara Subhan menghampiri dan langsung menampar Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai bagian pelipis kiri

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban



Terdakwa. Setelah memukul Terdakwa, Saudara Subhan sempat mundur ke belakang dan kemudian memasang kuda-kuda dengan mengepalkan tangan dan mengangkat kepala tangan di depan dadanya, sehingga Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mengeluarkan/mencabut badik yang sebelumnya disisipkan Terdakwa di samping kiri pinggangnya dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa saat Saudara Subhan berjalan maju mendekati Terdakwa seperti hendak menyerang Terdakwa, badik yang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya tersebut Terdakwa ayunkan ke arah Saudara Subhan sehingga mengenai perut Saudara Subhan sebelah kiri dan masuk menembus kulit Saudara Subhan, setelah itu Terdakwa segera mencabut badik tersebut sedangkan posisi Saudara Subhan saat itu masih berdiri kesakitan memegang perutnya. Tidak lama kemudian Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi memanggil Terdakwa dan segera pergi meninggalkan lokasi kejadian dimana pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi pergi meninggalkan Saudara Subhan menuju ke rumah Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi di Kampung Parang Labbua, dimana saat tiba di rumah, Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi kemudian turun dan masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa tersebut pergi ke rumahnya di Kampung Pammelangan. Keesokan harinya (3 Oktober 2024) pukul 09.00 WITA di kolom rumahnya, Terdakwa melilit badik yang telah ia gunakan untuk menikam Saudara Subhan dengan karet ban dalam sepeda motor pada bagian sarung dan gagangnya yang tujuannya agar tidak termakan oleh tanah, setelah dililit kemudian Terdakwa berjalan ke belakang rumah menuju kebun Orang Tua Terdakwa yang jaraknya sangat jauh dari rumah, dan kemudian menggali tanah untuk mengubur badik tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan *Visum Et Revertum* RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makatutu Nomor: 000.5.3.1/2402/RSUD-AM tertanggal 9 Oktober 2024, Saudara Subhan menderita luka tikam pada perut sebelah kiri Ukuran Panjang 3,5cm Lebar 1,3cm kedalaman sulit dinilai dan robek pada organ usus besar disertai pendarahan sehingga Saudara Subhan mendapatkan perawatan di RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makatutu sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024 dan sempat mendapatkan 1 (satu) kali tindakan operasi namun kondisi Saudara Subhan

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin menurun karena mengalami infeksi berat *sepsis* pada sekujur tubuh dengan dugaan infeksi tersebut berasal dari feses yang ada pada tubuh Saudara Subhan, mengingat organ yang mengalami luka robek saat itu adalah usus besar yang merupakan organ vital yang berperan penting dalam proses penyerapan dan membuang sisa-sisa makanan melalui kotoran;

- Bahwa akibat luka robek pada usus besar yang dialami Saudara Subhan, Saudara Subhan didiagnosa mengalami *Laserasi Colon Desendens* dan meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 9 bulan Oktober Tahun 2024 Pukul 02.20 WITA sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makatutu Nomor: 445/RSU-BTG/X/2024;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 sekitar pukul 07.00 WITA saat sedang membuka media sosial *Facebook*, Terdakwa mendapati salah satu unggahan di grup *Facebook* INFO KEJADIAN KAB. BANTAENG yang menyatakan bahwa Saudara Subhan meninggal dunia sehingga pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa pergi meninggalkan rumahnya dan menuju ke Pare-Pare dengan maksud melarikan diri ke Kalimantan tanpa sepengetahuan maupun bantuan dari Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi, namun akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 pukul 23.55 WITA di Jalan Poros Maros Bantimurung, KecamatanTompobulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi (gabungan) antara dakwaan berbentuk alternatif dan subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, dan oleh karena dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua primair sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain;
3. Mengakibatkan kematian;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi yang tegas mengenai yang dimaksud sebagai barang siapa, namun dengan memperhatikan seluruh ketentuan KUHP tersebut, bahwa unsur barangsiapa merujuk pada subjek hukum berupa perseorangan yang kepadanya tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang mana berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa orang tersebut benar bernama Tiwandi Alias Tiwa Bin Jumarang yang mana identitasnya tersebut sebagaimana benar disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa adapun Terdakwa tersebut membenarkan bahwa dirinya yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan dia tersebut benar seorang dewasa dan diketahui adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dapat dinyatakan secara sah telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melukai berat orang lain

Menimbang bahwa dalam ajaran hukum pidana, kesengajaan yang dikenal dengan istilah *Opzet* atau *Dolus* diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelaku harus diketahui, dikehendaki dan disadari akibatnya. Hal tersebut tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga bentuk kesengajaan, yakni kesengajaan yang bersifat tujuan, kesengajaan yang bersifat keinsyafan akan kepastian dan kesengajaan yang bersifat kemungkinan atau terdapatnya bayangan akan terjadinya akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, luka adalah timbulnya belahan, (pecah, cedera, lecet dan sebagainya)

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban



pada kulit yang disebabkan perbuatan mengiris, memotong dan menusuk dengan pisau atau dengan menggunakan benda lain, sedangkan yang dimaksud dengan melukai berat orang lain adalah membuat seseorang jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 02.30 WITA pada saat hendak pulang dan sedang di perjalanan tepatnya di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng di pinggir jalan poros dekat masjid berwarna hijau Terdakwa yang berbocengan dengan Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi mengendarai sepeda motor merek Yamaha Freego berwarna biru tanpa Nomor Polisi menghentikan laju sepeda motornya karena ada telepon masuk dari Saksi M. Sapar Alias Sapar kepada Terdakwa. pada saat sepeda motor berhenti Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi kemudian turun dan jongkok di belakang sepeda motor, sedangkan Terdakwa menerima telepon dari Saksi M. Sapar Alias Sapar dengan posisi masih di atas sepeda motor;

Menimbang bahwa pada saat itu tiba-tiba datang Saudara Subhan dari arah atas Bulukumba dengan mengendarai sepeda motor Fino warna merah berhenti di samping kanan kami kemudian menegur dengan cara keras, "Woi ada apa ini?", dan Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi menjawab, "Singgah menelepon". Setelah itu Terdakwa menoleh ke samping kanan arah Saudara Subhan dan mengatakan, "Apa ini, kalau ada masalah jangan dulu karena sementara meneleponka", tiba-tiba Saudara Subhan menghampiri dan langsung menampar Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sehingga mengenai bagian pelipis kiri Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah memukul Terdakwa, Saudara Subhan sempat mundur ke belakang dan kemudian memasang kuda-kuda dengan mengepalkan tangan dan mengangkat kepala tangan di depan dadanya, sehingga Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan



mengeluarkan/mencabut badik yang sebelumnya disisipkan Terdakwa di samping kiri pinggangnya dengan menggunakan tangan kanannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saat Saudara Subhan berjalan maju mendekati Terdakwa seperti hendak menyerang Terdakwa, badik yang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya Terdakwa arahkan ke arah Saudara Subhan sehingga mengenai perut Saudara Subhan sebelah kiri dan masuk menembus kulit Saudara Subhan, setelah itu Terdakwa segera mencabut badik tersebut sedangkan posisi Saudara Subhan saat itu masih berdiri kesakitan memegang perutnya;

Menimbang bahwa tidak lama kemudian Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi memanggil Terdakwa dan segera pergi meninggalkan lokasi kejadian dimana pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi pergi meninggalkan Saudara Subhan menuju ke rumah Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi di Kampung Parang Labbua, dimana saat tiba di rumah, Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi kemudian turun dan masuk ke dalam rumah, sedangkan Terdakwa tersebut pergi ke rumahnya di Kampung Pammelangan;

Menimbang bahwa Keesokan harinya (3 Oktober 2024) pukul 09.00 WITA di kolom rumahnya, Terdakwa melilit badik yang telah ia gunakan untuk menikam Saudara Subhan dengan karet ban dalam sepeda motor pada bagian sarung dan gagangnya yang tujuannya agar tidak termakan oleh tanah, setelah dililit kemudian Terdakwa berjalan ke belakang rumah menuju kebun Orang Tua Terdakwa yang jaraknya sangat jauh dari rumah, dan kemudian menggali tanah untuk mengubur badik tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini dalam perbuatan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal Pembunuhan (Pasal 338), Pasal melukai berat seseorang yang mengakibatkan meninggal dunia (Pasal 354 ayat 2) dan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang (Pasal 351 ayat 3);

Menimbang bahwa adapun pokok-pokok perbedaan delik-delik tersebut adalah terletak pada tujuan adanya kesengajaan atau niat untuk menghilangkan nyawa atau untuk melukai berat seseorang atau hanya untuk melukai seseorang saja;



Menimbang bahwa dalam membuktikan niat tersebut maka dapat dilakukan melalui alat bukti langsung ataupun tidak langsung;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Ainun Asrullah Alias Accung Bin Rudi bahwa Terdakwa mengeluarkan badik pada saat Terdakwa tersebut terlebih dahulu ditampar oleh korban Subhan, dan adapun Terdakwa tersebut menerangkan bahwa korban Subhan terkena ayunan badik Terdakwa pada saat korban tersebut mendekati kembali Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum Et Revertum* RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makatutu Nomor: 000.5.3.1/2402/RSUD-AM tertanggal 9 Oktober 2024, Saudara Subhan menderita luka tikam pada perut sebelah kiri Ukuran Panjang 3,5cm Lebar 1,3cm kedalaman sulit dinilai dan robek pada organ usus besar disertai pendarahan sehingga Saudara Subhan mendapat perawatan di RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makatutu sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024 dan sempat mendapatkan 1 (satu) kali tindakan operasi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan ahli dr. Muhammad Rivai yang merupakan dokter spesialis bedah yang melakukan tindakan operasi kepada korban Subhan sesaat setelah mengalami penikaman;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. Muhammad Rivai bahwa pada adapun luka yang dialami oleh korban Subhan saat itu adalah luka berat dengan pengertian bahwa korban mengalami luka yang mengancam jiwa dan harus segera mendapat pertolongan;

Menimbang bahwa kemudian ahli juga menerangkan bahwa setelah korban tersebut ditangani secara medis yakni menjalani operasi, bahwa kondisi korban sempat stabil hingga kemudian pada hari ke-5 pasca operasi korban mengalami penurunan kondisi sehingga harus diantar ke ICU hingga kemudian pada tanggal 9 Oktober 2024, korban Subhan dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang bahwa menurut keterangan ahli pula, bahwa berdasarkan hasil diagnosa bahwa faktor penyebab kematian yang dialami korban adalah karena korban mengalami infeksi berat sepsis pada sekujur tubuh dengan dugaan infeksi tersebut berasal dari feses korban yang ada pada tubuh mengingat organ yang luka saat itu adalah usus besar;



Menimbang bahwa jika melihat kembali fakta hukum mengenai penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa pada korban Subhan, bahwa korban menikam sebanyak 1 (satu) kali dan mengarah pada perut korban, dan kemudian setelah itu Terdakwa kemudian mencabut dan melarikan diri bersama Saksi Tiwandi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi, dan keterangan ahli dan begitu pula hasil Surat *Visum et Repertum*, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan kembali letak luka yang dialami oleh korban Subhan yakni pada bagian usus besar dan begitu pula penyebab kematian korban Subhan yang dijelaskan oleh ahli, maka perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan memiliki tujuan untuk memberikan luka yang dapat membahayakan nyawa korban Subhan;

Menimbang bahwa luka robek pada usus besar yang dialami Sudara Subhan dapat berisiko kematian apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat, mengingat usus besar merupakan organ vital yang berperan penting dalam proses penyerapan dan membuang sisa-sisa makanan melalui kotoran;

Menimbang bahwa oleh karena dampak dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saudara Subhan mengalami luka pada organ vital yang menimbulkan bahaya maut bagi dirinya maka luka yang dialami Saudara Subhan masuk dalam kategori luka berat sehingga dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melukai berat orang lain dapat dinyatakan secara sah telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan kematian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, akibat luka robek pada usus besar yang dialami Saudara Subhan, ia didiagnosa mengalami *Laserasi Colon Desendens* dan meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 9 bulan Oktober Tahun 2024 Pukul 02.20 WITA sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian RSUD Prof. Dr. H.M. Anwar Makatutu Nomor: 445/RSU-BTG/X/2024;

Menimbang bahwa menurut keterangan ahli dr. Muhammad Rivai bahwa korban tersebut meninggal dunia karena mengalami infeksi sepsis berat pada sekujur tubuh dengan dugaan infeksi tersebut berasal dari



feses korban yang ada pada tubuh mengingat organ yang luka saat itu adalah usus besar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka unsur mengakibatkan kematian dapat dinyatakan secara sah telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kedua primair telah terbukti maka dakwaan kedua subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa karena Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan dan menyatakan bahwa Pasal tuntutan Penuntut Umum tersebut terbukti pula, maka selanjutnya dalil Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun mengenai dalil tidak sependapatnya Penasihat Hukum dengan lamanya Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar baju berkerah berwarna dasar biru bergaris-garis hitam dan bergaris merah dengan noda darah pada sisi sebelah kirinya;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Freego berwarna biru tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin: MH3SEF510KJO31029 dan Nomor Rangka: E31WE-0031038;
3. 1 (satu) buah kunci motor dengan kepala berwarna hitam berlambang Yamaha;
4. 1 (satu) bilah badik dengan ciri-ciri panjang mata bilah 20,2 cm (dua puluh koma dua centi meter), lebar mata bilah 3 cm (tiga centi meter), gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, sarung terbuat dari kayu berwarna putih dan 3 (tiga) helai irisan ban dalam yang digunakan untuk melilit badik tersebut;
5. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah, lengan pendek berwarna dasar krem, bercorak garis-garis hitam, merek M.GEE;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Ainun Assrullah Alias Accung Bin Rudi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ainun Assrullah Alias Accung Bin Rudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah sempat menimbulkan persepsi dan keresahan bagi masyarakat mengenai dugaan hubungan penikaman tersebut dengan masa pilkada yang saat itu berjalan;
- Terdakwa sempat melarikan diri dan menyembunyikan barang bukti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tersebut belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TIWANDI Alias TIWA Bin JUMARANG** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja melukai Berat seseorang yang mengakibatkan Kematian** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar baju berkerah berwarna dasar biru bergaris-garis hitam dan bergaris merah dengan noda darah pada sisi sebelah kirinya;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Freego berwarna biru tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin: MH3SEF510KJO31029 dan Nomor Rangka: E31WE-0031038;
 - c. 1 (satu) buah kunci motor dengan kepala berwarna hitam berlambang Yamaha;
 - d. 1 (satu) bilah badik dengan ciri-ciri panjang mata bilah 20,2 cm (dua puluh koma dua centi meter), lebar mata bilah 3 cm (tiga centi meter), gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, sarung terbuat dari kayu berwarna putih dan 3 (tiga) helai irisan ban dalam yang digunakan untuk melilit badik tersebut;
 - e. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah, lengan pendek berwarna dasar krem, bercorak garis-garis hitam, merek M.GEE;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ainun Assrullah Alias Accung Bin Rudi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025, oleh kami, Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H., dan Dita Ardianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Izmed Bayu Hastardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43